

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESIDUOS MICRO Y PEQUEÑOS GENERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS, PELIGROSOS, HOSPITALARIOS Y/O SIMILARES	
NOMBRE DEL CONTRATANTE:	CEDULA DE CIUDADANIA Y/O NIT.:
Coserfun Ltda.	829.000.212-2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NIT
GRESAB S.A.S.	901.999.012-4
DURACION:	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:
UN (01) AÑO	01/01/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	FECHA DE TERMINACION:
Barrancabermeja	01/01/2027

Entre **Felisa Martínez** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. **51.899.649** de **Corozal**, y domicilio en **BARRANCABERMEJA**, quien para los presentes efectos se denominará **EL CONTRATANTE** y **BYRON HANSEL CUADROS AMAYA** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **9.311.741** de Corozal (Sucre), representante legal de **GRESAB S.A.S.** con **NIT. 901.999.012-4**, y domicilio en el Kilómetro 8 vía a el Corregimiento de El Centro quien para los presentes efectos se denominará **EL CONTRATISTA**, partes dentro del presente documento, hemos convenido suscribir **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PELIGROSOS, HOSPITALARIOS Y/O SIMILARES** con base en las siguientes **CLAUSULAS:**

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Consiste por **EL CONTRATISTA** en prestar los servicios de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, peligrosos, hospitalarios y/o similares generados por **EL CONTRATANTE** en su establecimiento o establecimientos, ubicado en **Barrancabermeja**, lugar de ejecución del presente contrato en la cantidad y periodicidad acordada en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA. RÉGIMEN LEGAL Y NORMATIVIDAD APLICABLE: Este contrato se rige por el artículo 2053 y

siguientes del Código de Comercio en lo que tiene que ver con la prestación de servicios, normas generales de obligaciones y contratos del Código

Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, bajo la resolución 0823 de 2019.



Civil, y en especial por la normatividad ambiental y sanitaria colombiana, incluyendo la Resolución 0591 de 2024 o la norma que la modifique/sustituya y el Decreto 1076 de 2015, en lo referente a la Gestión Integral de Residuos sólidos, peligrosos, hospitalarios y/o similares, y demás normas aplicables. **CLÁUSULA TERCERA. DURACIÓN:** El contrato tendrá un término de duración de un (01) año contado a partir de la firma del presente documento, prorrogable automáticamente por periodos iguales, salvo manifestación escrita de una de las partes con una antelación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento. **CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL SERVICIO Y REAJUSTE:** El valor del servicio será el establecido en la tarifa por tipo y volumen de residuo acordado en el Anexo Técnico. Este valor se incrementará anualmente el primero de enero de cada vigencia en un porcentaje equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) + cinco puntos certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, sin necesidad de otro acuerdo. **CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE** pagará el valor de los servicios prestados mensualmente, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la radicación de la cuenta de cobro y/o envío de factura de venta por parte de **EL CONTRATISTA** a la dirección física y/o electrónica, el pago queda condicionado al cumplimiento de la radicación de la cuenta de cobro y/o envío de factura de venta y a la liquidación del servicio inmediatamente anterior. Se causaran intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y demás gastos que se llegaren a generar con motivo del incumplimiento, tales como honorarios profesionales, costas procesales y demás emolumentos que se llegaren a causar, si vencido el termino no se efectúa el pago. **PARÁGRAFO:** Para efectos del pago el cual se puede realizar por transferencia o consignación a nombre de **GRESAB S.A.S** citando como referencia el NIT de **EL CONTRATISTA** o, en su defecto el número de factura por los servicios realizados , a través de los siguientes medios: Cuenta Ahorros **24150158545 Banco Caja Social** .**EL CONTRATISTA** generará la factura de venta correspondiente al servicio de gestión y disposición final conforme al proceso mercantil y legal. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cuando **EL CONTRATANTE** requiera orden de servicio como requisito para la facturación; se comprometerá a generarla y enviarla a **EL CONTRATISTA** en un término máximo de 30 días posteriores a la fecha de recolección. En caso de no remitirla oportunamente, **EL CONTRATISTA** podrá realizar el cobro sin este documento, para lo cual se cuenta con los soportes de manifiesto y el presente contrato, que permiten verificar el precio y las cantidades recolectadas. **CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:** 1. Cumplir con la periodicidad de recolección pactada (mensual o dos veces al mes), según el Anexo Técnico. 2. Garantizar que los residuos se encuentran debidamente clasificados, empacados, rotulados y almacenados y 3. Entregar a **EL CONTRATANTE** la documentación soporte de la entrega y las cantidades de residuos recolectados. **CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE:** 1. Realizar el pago de la tarifa pactada en los términos y plazos establecidos en la Cláusula Quinta. 2. Hacer entrega de

los residuos sólidos, peligrosos, hospitalarios y/o similares almacenados y embalados conforme a la normatividad nacional en el sitio y periodicidad acordado, so pena de rechazo de no hacerlo así entendiéndose el servicio

Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS,
bajo la resolución 0823 de 2019.



Prestado. **3.** Revisar el manifiesto de recolección y transporte, firmarlo para ser devuelto a **EL CONTRATISTA** en señal de Aceptación. **4.** Responde por daños, y perjuicios que signifiquen riesgo biológico y ambiental causado a terceros y al medio ambiente por entrega de elementos o productos no autorizados o mal embalados. **5.** Responde por las sanciones impuestas por las autoridades administrativas de control y/o vigilancia, por no aplicación de la normatividad y por la omisión o desacato relacionada con el embalaje que generen riesgo biológico y ambiental. **6.** Debe comunicar a **EL CONTRATISTA** con una antelación de dos (02) días, que no cuenta con entregas. **7.** Permitir verificación del cumplimiento de protocolos de bioseguridad. **8.** Reportar las fallas en el servicio. **PARÁGRAFO: INDEMNIDAD:** Las partes se mantendrán indemnes de cualquier tipo de demanda o acción legal a que puedan versen sometidas, con motivo de la ejecución y cumplimiento de los clausulados y del objeto de este contrato, originados por la inobservancia y no aplicación de las normas legales vigentes nacionales o internacionales que rigen sobre la naturaleza del mismo. **CLÁUSULA OCTAVA. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** **EL CONTRATISTA** certifica que cumple y se compromete a mantener actualizado su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. **EL CONTRATISTA** es el único responsable por el personal que destine para la ejecución de este contrato, sus afiliaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y el cumplimiento de las normas de seguridad inherentes a la manipulación de residuos peligrosos. **CLÁUSULA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.** La prestación de los servicios podrá suspenderse cuando; **1.** No se realice oportunamente el pago, de acuerdo con las directrices estipuladas por **EL CONTRATISTA**. **2.** En caso de presentarse de manera reiterativa una inadecuada segregación de los residuos por parte de **EL CONTRATANTE** o por incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. **CLÁUSULA DECIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** **1.** Por mutuo acuerdo entre las partes. **2.** Por incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente documento por cualquiera de las partes. **3.** Por grave afectación financiera de **EL CONTRATISTA** que imposibilite la prestación del servicio contratado. **4.** Por fraude, adulteración o falsificación comprobada por parte de **EL CONTRATANTE** respecto de la facturación, su pago, las actas de tratamiento y/o cualquier otro documento que expide **EL CONTRATISTA**. **PARÁGRAFO:** Transcurridos doce (12) meses desde la firma del contrato o la última recolección realizada, sin que se realice entrega de residuos por parte de **EL CONTRATANTE**, el acuerdo perderá su vigencia y se considerará finalizado de común acuerdo entre las partes, en estos casos no aplicará la renovación automática mencionada en la Cláusula Tercera del presente acuerdo. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. ORIGEN DE INGRESOS:** **EL CONTRATANTE** declara que los recursos e ingresos que utilizará para el pago de la gestión profesional que realizará **EL CONTRATISTA**,

Proviene de actividades lícitas, que no se encuentra con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales ni sus

Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS,
bajo la resolución 0823 de 2019.



Dependientes utilizados para la ejecución del objeto contractual, ni incurrir en las categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) y en consecuencia se obliga a responder frente a **EL CONTRATISTA**, por todos los perjuicios que se

Llegaran a causar como consecuencia de lo aquí afirmado. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:**

Felisa Martínez en mi calidad de Representante Legal y/o titular de la información; autorizo de manera expresa a **GRESAB S.A.S** el tratamiento de mis datos personales y los personales de mis dependientes de quienes me encuentro autorizada, para su almacenamiento , uso , puestos en circulación, consulta, cesión o verificación con terceros, bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que **GRESAB S.A.S** ha adoptado y a las propias del contrato .

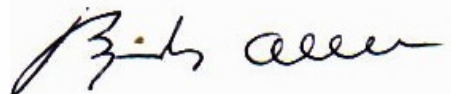
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Es causal de suspensión de las obligaciones acordadas y de la vigencia del contrato establecida la fuerza mayor y el caso fortuito comprobado. De ocurrir, las partes previo acuerdo fijaran nuevos plazos y condiciones con el fin de reanudar la ejecución del contrato comunicando lo anterior a la otra parte dentro de los dos (02) días siguientes a la ocurrencia del evento. Cuando con ocasión a la circunstancia presentada fuere imposible continuar con la ejecución de las obligaciones, se podrá acudir a la terminación del contrato de común acuerdo previo reconocimiento de las prestaciones ejecutadas por las partes suscribiendo un acta de terminación.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA: Las partes buscarán solucionar las diferencias que surjan por la aplicación o interpretación de este contrato a través de la conciliación. En caso de no ser posible, se acudirá a la jurisdicción ordinaria civil de la ciudad de Barrancabermeja. Para constancia de lo anterior se firma el presente documento por los que en el intervinieron, a los (10) días del mes de **marzo** de **2026**.

EL CONTRATANTE

Felisa Martínez
Representante Legal
Cédula No. **(51.899.649)**
(Sucre)
de **Corozal**

EL CONTRATISTA



BYRON H. CUADROS AMAYA
Representante Legal
Cédula No. 9.311.741 de Corozal

GRESAB S.A.S

Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS,
bajo la resolución 0823 de 2019.

